

1507111-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082167/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 23847003 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2082167 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS PEREIRA COIMBRA e outro

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507111-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507111-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2082167/2022 - 13º D.P. CASA VERDE, 23847003 - 13º D.P.

CASA VERDE, 2082167 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCUS VINICIUS PEREIRA COIMBRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

MARCUS VINICIUS PEREIRA COIMBRA e RODRIGO ANANIAS BARBOSA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 24 de março de 2022, por volta das 22h33min, na Rua Joaquim Afonso de Souza, altura do numeral 1800, Cahoeirinha, nesta cidade e comarca, MARCUS VINÍCIUS PEREIRA COIMBRA

e RODRIGO ANANIAS BARBOSA, qualificados, respectivamente, às fls. 34/04, com vínculo subjetivo, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, com o escopo de distribuição ao consumo de terceira(s) pessoa(s), 164 (cento e sessenta e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 132,2g (cento e trinta e dois gramas e dois decigramas); 52 (cinquenta e duas) porções de tetrahidrocannabinol, popularmente conhecido por 'maconha', com peso líquido de 116,7g (cento e dezesseis gramas e sete decigramas); 03 (três) comprimidos de cloreto de metileno/diclorometano, popularmente conhecido por 'ecstasy', com peso líquido de 30mm (trinta mililitros); e 122 (cento e vinte e duas) pedras de crack, com peso líquido de 29,1g (vinte e nove gramas e um decigramas), cf. laudo de exibição/apreensão de fls. 15-16 e laudo de constatação provisório de fls. 23-28, substâncias entorpecentes relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98, que determinam dependência física/psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em regular apreciação judicial da prisão em flagrante, esta foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 55/58).

Os réus foram notificados (fls. 121 e 123). Manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 126), a denúncia foi recebida (fls. 128) e os réus foram regularmente citados.

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação do réu MARCUS nos termos da denúncia e absolvição do réu RODRIGO por falta de provas e a Defesa a absolvição de ambos os réus e formulou pedidos subsidiários.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais militares OSIRES e HAMILTON, ouvidos em juízo, relataram que, em patrulhamento por local já conhecido pela venda de entorpecente, visualizaram dois indivíduos parados no escuro na via pública e decidiram fazer a abordagem.

Percebendo a aproximação policial, os dois correram, mas foram contidos. O policial Osires alcançou Marcus e o policial Hamilton deteve Rodrigo. Na revista pessoal em Rodrigo, nada de ilícito foi encontrado, mas contava como foragido da justiça. Na revista pessoal em Marcus, foram encontrados os entorpecentes acondicionados em duas pochetes. Indagados, o réu Marcus admitiu a venda dos entorpecentes. Enquanto o réu Rodrigo disse apenas que estava ali para comprar o entorpecente, dizendo ser usuário. Não visualizaram ato de comércio por parte de Rodrigo.

Interrogado em juízo, o réu Rodrigo negou a autoria do delito. Estava no local apenas para comprar entorpecente porque é usuário de crack. Correu com a aproximação policial porque "devia" para a justiça, era foragido. Era a primeira vez que viu Marcus vendendo o entorpecente.

Por sua vez, o réu Marcus admitiu a autoria do delito. Fez isso porque estava passando necessidade financeira. Rodrigo apenas estava ali para comprar entorpecente.

Não há razão para que seja invalidada a confissão, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas.

Constata-se, portanto, que os policiais militares prestaram depoimentos coesos, não tinham inimizade ou conhecimento com o réu MARCUS e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 73/75, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com o réu MARCUS era entorpecente.

De outro giro, quanto ao réu Rodrigo, cabível a absolvição por falta de provas. Com efeito, os policiais não presenciaram ato de comércio por parte de Rodrigo e sua negativa de envolvimento com a venda de drogas não pode ser descartada.

Assim, com relação ao réu RODRIGO, a ação deve ser julgada improcedente.

Na aplicação da pena pela acusação do tráfico do réu MARCUS VINICIUS PEREIRA COIMBRA, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da lei 11.343/06, pela quantidade e diversidade da droga, é aplicável a

pena base em 1/6 acima do mínimo legal, o que equivale a (05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de (583) quinhentos oitenta e três dias multa. Na segunda fase, pela confissão, a pena volta a ser o mínimo, perfazendo (05) cinco anos de reclusão e pagamento de (500) quinhentos dias multa.

Na terceira fase, considerando que não há indícios de envolvimento do acusado com organização criminosa e diante da primariedade, reduzo a pena em 2/3, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena que se torna definitiva já que não há outras causas a serem apreciadas.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal.

Embora o regime deva ser o fechado para cumprimento de pena, em função do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90, observo que neste caso específico dos autos, o acusado é primário e confessou os fatos, de forma que a custódia mais rigorosa não se justifica, sendo, portanto, conferido o regime aberto para início de cumprimento de pena. Poderá recorrer em liberdade em virtude disso. Expeça-se alvará de soltura ou ofício liberatório em caso de não haver recurso das partes, saindo o réu intimados das condições.

Por fim, cabe decidir a respeito da substituição da pena privativa de liberdade.

A Lei estabelece que a medida da substituição deve ser aplicada quando recomendada. Neste caso indefiro a mesma porque a quantidade e variedade de droga impede que se aplique medida tão branda. A pena se destina não só a repreensão pelo ato praticado mas para evitar que ele se repita. Assim, ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE em parte a presente ação penal para CONDENAR o réu MARCUS VINICIUS PEREIRA COIMBRA à pena de (01) um ano e (08) oito meses de reclusão, a privativa de liberdade no regime aberto, a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito conforme acima estabelecido, e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", e § 4º, da Lei 11.343/06; e para ABSOLVER o réu RODRIGO ANANIAS BARBOSA de estar incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso. Ao trânsito em julgado expeça-se a guia.

Beneficiário da justiça gratuita, fica isento de pagamento das custas processuais.

São Paulo, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA